

Resolución de casos y pensamiento crítico

Servicios profesionales, alquileres y declaraciones de renta en casos sencillos; evasión y elusión; y ejercicios de pensamiento crítico sobre el mercado laboral, la sociedad y los valores.

RA 3

Resolver casos con la Ley 9635 y sus reglamentos

RA 4

Desarrollar ejercicios de pensamiento crítico

Indicador

Elabora las declaraciones D-101 y D-151

Lo que vamos a dominar

- 1 **Método** para resolver un caso tributario.
- 2 **Servicios profesionales:** contabilidad, asesoría, docencia y salud.
- 3 **Rentas de capital inmobiliario:** IVA y renta de los alquileres.
- 4 **Declaraciones** D-101, D-151 y de renta capitalizable.
- 5 **Evasión, elusión** y planificación tributaria.
- 6 **Pensamiento crítico:** mercado laboral, segmentación, caricaturas y valores.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

RA 3. Resolver casos sencillos aplicando el Reglamento de la Ley 9635 y el de Canasta Básica Tributaria.

RA 4. Desarrollar ejercicios de pensamiento crítico.

Indicadores: explica el servicio profesional y lo relaciona con la profesión contable · elabora las declaraciones vigentes.

Del concepto al caso

En los temas anteriores se aprendió **qué dice la ley**. Aquí se practica **cómo se aplica**: leer una situación, identificar los hechos relevantes y llegar a una respuesta fundamentada.

Referencia normativa

Reglamento de la Ley del IVA (publicado en el Alcance 129 de La Gaceta, 11 de junio de 2019) y sus reformas vigentes.

Cinco preguntas en orden

- 1 **¿Hay hecho generador?** Venta de bien, servicio o importación.
- 2 **¿Exenta o no sujeta?** Revise los artículos 8 y 9.
- 3 **¿Qué tarifa?** 13 % general o reducida (art. 11, CABYS).
- 4 **¿Cuál es la base?** Precio neto con cargos accesorios.
- 5 **¿Cómo se registra y declara?** Débito, crédito y formulario.

Escriba la respuesta como un **informe breve**:
hechos → norma aplicada → cálculo → conclusión.

Ejemplo de respuesta modelo

Hechos: una contadora independiente cobra \$350 000 por llevar la contabilidad de una soda.

Norma: los servicios profesionales están gravados con la tarifa general (art. 11).

Cálculo: $350\,000 \times 13\% = \$45\,500$.

Conclusión: debe emitir factura electrónica por \$395 500 y declarar el débito fiscal en el mes.

Casos frecuentes

Servicio	Tratamiento (resumen)	Ejemplo
Contabilidad, auditoría, asesoría tributaria	13 %	€350 000 → IVA €45 500
Consultoría empresarial	13 %	€450 000 → IVA €58 500
Salud privada (profesionales y centros autorizados)	Tarifa reducida 4 %	€75 000 → IVA €3 000
Educación privada (centros autorizados)	Tarifa reducida 2 %	€180 000 → IVA €3 600
Profesional asalariado	No sujeto (relación laboral)	Sin IVA

Servicio profesional

Actividad realizada por una persona con **formación técnica o universitaria** de forma **independiente** y con fines de lucro. Si la misma persona trabaja como empleada, su salario **no** paga IVA.

Relación con la profesión contable

Quien ejerza como contador independiente deberá **inscribirse**, emitir comprobantes, cobrar IVA, llevar sus registros y declarar **renta e IVA**.

Las tarifas reducidas exigen **requisitos** (autorización, forma de pago). Verifique el reglamento vigente.

Caso

Doña Carmen alquila un **local comercial** por **€600 000** al mes a una tienda, y un **apartamento** a una familia por un monto inferior al límite legal de exención.

Concepto	Local comercial	Apartamento
Alquiler mensual	€600 000	Bajo el límite
IVA	€78 000 (13 %)	Exento
Renta de capital inmobiliario	$600\,000 \times 85\% \times 15\% =$ €76 500	Sí aplica (sobre el ingreso)

Dos impuestos distintos

El **IVA** grava el **servicio de alquiler** (lo paga el inquilino comercial); la **renta de capital** grava la **ganancia** de la propietaria. Uno no sustituye al otro.

Si el alquiler es una actividad empresarial

Cuando la propietaria tiene una **empresa** dedicada a alquileres con al menos un empleado a tiempo completo, puede tributar como **actividad lucrativa** en lugar de renta de capital (según la ley vigente).

Límite de exención del alquiler de vivienda: **1,5 salarios base** (monto actualizado cada año).

Formulario	¿Qué se declara?	Periodicidad
D-101	Impuesto sobre la renta de actividades lucrativas (personas físicas y jurídicas).	Anual
D-151	Declaración informativa resumen de clientes, proveedores y gastos específicos.	Anual
D-104	Impuesto al Valor Agregado (IVA).	Mensual
D-125 / D-104-2	Rentas de capital y ganancias de capital (renta capitalizable), según el programa.	Según el tipo de renta

Con la plataforma **TRIBU-CR** (desde octubre de 2025) los formularios y su numeración se actualizan: use siempre la **versión vigente**.

La D-101 en pocas líneas

Parte de los **ingresos brutos** del año, resta **costos y gastos deducibles** (con comprobante y vinculados a la actividad) y obtiene la **renta neta**, sobre la que se aplica la tarifa.

La D-151 y el cruce de datos

Permite a Hacienda **comparar** lo que una empresa dice que compró con lo que sus proveedores dicen que vendieron. Las diferencias activan fiscalizaciones.

Concepto	¿Es legal?	Ejemplo
Evasión	No: es un delito o infracción	Vender sin factura para no declarar el IVA.
Elusión	Usa vacíos legales; zona gris, puede ser cuestionada	Dividir artificialmente un negocio para pagar menos.
Planificación tributaria	Sí: aprovecha opciones que la ley permite	Elegir el régimen adecuado o invertir en activos deducibles.

Conflicto ético

Un cliente le ofrece pagarle más si “le arregla” las cifras para no pagar IVA. Ceder pondría en riesgo su **licencia**, su **reputación** y lo haría **cómplice** de una infracción.

Respuesta profesional

Explique los riesgos, proponga alternativas **legales** de planificación y deje constancia de su asesoría por escrito.

El conocimiento como proceso

Lo que sabemos se **construye y se revisa**: la ley tributaria cambia, y un buen profesional actualiza lo aprendido.

Los héroes en los que creo

¿A quién admira y por qué? Reconocer valores que quiere imitar.

Pensamiento coherente

Las conclusiones deben **seguirse** de los datos, sin contradicciones.

Un día en mi vida

Revisar cómo usa su tiempo y qué decisiones lo acercan a sus metas.

Analizar una caricatura con conciencia social

1. Describir personajes y símbolos · **2. Identificar** la crítica (por ejemplo, el costo de vida o la evasión fiscal) · **3. Contrastar** con datos reales · **4. Opinar** con argumentos.

Valores en el noviazgo

Una relación sana se basa en **respeto, confianza, comunicación y consentimiento**. Control, celos excesivos o violencia **no son amor**. Si algo no está bien, hable con una persona adulta de confianza u Orientación.

Mercado laboral y perfil ocupacional

El **mercado laboral** es el encuentro entre quienes ofrecen su trabajo y las empresas que lo demandan. El **perfil ocupacional** describe los conocimientos, habilidades y actitudes que exige un puesto.

Áreas con alta demanda (tendencia)

- Contabilidad y finanzas con **inglés**.
- Tecnologías de información y **análisis de datos**.
- Ingenierías y manufactura avanzada.
- Salud y servicios de cuidado.

Consulte datos actualizados del **Observatorio del Mercado Laboral** y del INEC antes de concluir.

Segmentación de mercados

Mercado	Criterios para segmentar	Ejemplo
De consumo	Edad, ingreso, ubicación, estilo de vida	Repostería saludable para jóvenes
Industrial	Tamaño de empresa, sector, volumen de compra	Software contable para PYMEs
Internacional	País, idioma, regulación, cultura	Exportar servicios contables en inglés

Segmentar permite **ofrecer** el producto correcto al cliente correcto y **presupuestar** mejor.

Errores frecuentes

- Aplicar IVA al salario de un profesional **asalariado**.
- Confundir el IVA del alquiler con la **renta** del alquiler.
- Usar la tarifa reducida sin cumplir sus **requisitos**.
- Llamar “planificación” a lo que es **evasión**.
- Concluir sin citar la **norma** aplicada.

Debate

Muchas personas creen que pagar impuestos “no sirve de nada”. Con datos del presupuesto nacional (educación, salud, seguridad), construya un argumento a favor o en contra, y escuche el del otro grupo.

Estructura

Afirmación → evidencia → contraargumento → conclusión.

Resuelva y compare

Caso	Respuesta
1. Consultoría de ¢450 000.	IVA 13 % = ¢58 500
2. Local comercial alquilado en ¢600 000. ¿IVA y renta mensual?	IVA ¢78 000 · renta ¢76 500
3. Contador asalariado con salario de ¢700 000. ¿IVA?	No sujeto
4. ¿Qué declaración resume clientes y proveedores?	D-151
5. Vender sin factura para no pagar IVA es...	Evasión

Ideas clave

- 1 Resolver = **hechos** → **norma** → **cálculo** → **conclusión**.
- 2 Servicios profesionales independientes pagan **IVA**.
- 3 El alquiler comercial paga **IVA** y **renta de capital**.
- 4 D-101 renta anual · D-151 informativa · D-104 IVA.
- 5 La ética distingue **planificar** de **evadir**.

Siguiente tema

El impuesto verde: cómo los tributos pueden proteger el ambiente.